

कमैया_श्रम_(नषिध_गर्ने)_सम्बन्धी_ऐन_२०५८

English title: Kamaiya Labour (Prohibition) Act, 2002

कमैया श्रम (नषिध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५८ । ११ । ९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ३. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५८ सालको ऐन नं. २१ । कमैया श्रम (नषिध गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : कमैया श्रम नषिध गर्न, मुक्त कमैयालाई पुनर्स्थापना गर्न तथा सामाजिक न्यायको दृष्टिले मुक्त कमैयाको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । शरी ५ महाराजाधरिज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "कमैया श्रम (नषिध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "कमैया श्रम" भन्नाले देहायका कारणबाट वनि जयाला वा न्यून जयालामा ऋणदाताको लागि गर्नु पर्ने श्रम वा सेवा सम्झनु पर्छः - । (१) आफू वा आफ्नो परिवारले लिएको ऋण वा सोको ब्याज चुक्ता गर्नको लागि, । (२) पुर्खाले लिएको ऋण वा सोको ब्याज चुक्ता गर्नको लागि, । (३) ऋणदाता समक्ष कुनै कमैया श्रमिकको जमानी बसेकोमा त्यस्तो कमैया श्रमिकको कमैया ऋण चुक्ता गर्नको लागि, । (ख) "कमैया श्रमिक" भन्नाले भैँसवार, गैवार, वर्दिकार, छेकरवार, हरुवा, चरुवा, हली, गोठालो, कमलरिया वा अन्य यस्तै नामबाट कमैया श्रम गर्ने व्यक्ती सम्झनु पर्छ । (ग) "कमैया ऋण" भन्नाले ऋणदाताबाट कमैया श्रमिकले लिएको नगदी, जनिसी वा वस्तु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सौकी वा अन्य ऋण समेतलाई जनाउँछ । (घ) "ऋणदाता" भन्नाले कमैया श्रमकिलाई ऋण प्रदान गर्ने व्यक्ती सम्झनु पर्छ । (ङ) "परिवार" भन्नाले बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा वा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । छोरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ती नै कमैया श्रमिक भएकोमा नजिका एकासगोलका अंशयार समेतलाई जनाउँछ । (च) "मुक्त कमैया" भन्नाले दफा ३ बमोजमि मुक्त भएको कमैया श्रमिक सम्झनु पर्छ । (छ) "समिति" भन्नाले दफा ८ बमोजमि गठन भएको मुक्त कमैया पुनर्स्थापना तथा अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ । (ज) "कल्याणकारी अधिकृत" भन्नाले दफा १० बमोजमिको कल्याणकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (झ) "कोष" भन्नाले दफा १२ बमोजमिको कोष सम्झनु पर्छ । (ञ) "कृषि श्रमिक" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको काम गर्ने व्यक्ती सम्झनु पर्छ । (ट) "तोकेको" वा "तोके बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकेको वा तोके बमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कमैया श्रम नषिध सम्बन्धी व्यवस्था । ३. कमैया श्रमकिबाट मुक्त हुने : यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कमैया श्रमिकको रुपमा काम गरेको व्यक्ती यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कमैया श्रमकिबाट स्वतः मुक्त हुनेछ ।

४. कमैया श्रमिकको रुपमा काममा लगाउन नहुने : कसैले पनियो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैलाई कमैया श्रमिकको रुपमा राख्न वा काममा लगाउन हुँदैन । परिच्छेद-३ । कमैया ऋण सम्बन्धी व्यवस्था । ५. कमैया ऋण तर्नु नपर्ने : कमैया श्रमिकले ऋणदातासँग लिएको कमैया ऋण यो ऐन प्रारम्भ भएपछि ऋणदातालाई तर्नुपर्ने छैन । ६. लिखित वा समझौता रद्द हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणदाता र कमैया श्रमिक बीच कमैया ऋण लिने दिने सम्बन्धमा भएको लिखित वा लिखित वा अलिखित समझौता यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः रद्द हुनेछ । ७. बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति फर्ति गर्नु पर्ने : ऋणदाताले कमैया श्रमकिलाई कमैया ऋण दौँदा कुनै सम्पत्ति बन्धक वा जमानतमा लिएको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फर्ति गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ८. समितिको गठन : (१) मुक्त कमैयालाई पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला स्तरमा काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले तोकेको जिल्लामा मुक्त कमैया पुनर्स्थापना तथा अनुगमन समिति रहनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछः - । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख - अध्यक्ष । (ख) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ग) जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (घ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत - सदस्य । (ङ) जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (च) जिल्ला भूमिसिन्धु कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (छ) श्रम कार्यालय रहेको जिल्लामा सो कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ज) जिल्ला कृषिविकास कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (झ) जिल्ला स्तरमा रहेका बैङ्किङ्ग कार्यालयका प्रमुखहरुमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ञ) जिल्ला स्तरका किसान सम्बन्धी संघ संगठनहरुमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ट) ट्रेड यूनियन सम्बन्धी संघ संस्थाहरुमध्येबाट बढीमा तीन जना - सदस्य । (ठ) कमैया श्रमिक सम्बन्धमा काम गरेका गैर सरकारी संस्थाहरुमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ड) मुक्त कमैयाहरुमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ढ) कल्याणकारी अधिकृत - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (झ), (ज), (ट), (ठ) र (ड) बमोजमिका

सदस्यहरुको मनोनयन समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र नजिहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) मुक्त कर्मैयाको अभिलेख अद्यावधिक बनाउन लगाउने, । (ख) मुक्त कर्मैयाको पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ग) मुक्त कर्मैयाको पुनर्स्थापनाको लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, । (घ) कसैले कर्मैया श्रमकिका रुपमा कसैलाई काममा लगाए नलगाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, ।

(ङ) मुक्त कर्मैयाको लागि आय आर्जन सम्बन्धी व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने ऋण रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, बैंक वा वित्तीय संस्थामा सफारिसि गर्ने, । (च) मुक्त कर्मैयाको लागि आवास, शिक्षा, रोजगारमूलक तालीम वा सीप विकास गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निकाय वा संघ संस्थासँग समन्वय कायम गर्ने, । (छ) मुक्त कर्मैयाहरुको हकहति सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजमि अन्य काम गर्ने । परचिछेद-५ । कल्याणकारी अधिकृत तथा अन्य व्यवस्था । १०. कल्याणकारी अधिकृत : नेपाल सरकारले मुक्त कर्मैयाको हकहति सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्नको लागि नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई कल्याणकारी अधिकृतको रुपमा काम गर्न तोकनेछ । ११. कल्याणकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : कल्याणकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) मुक्त कर्मैयाको अभिलेख तयार गर्ने, । (ख) मुक्त कर्मैयाको हकहतिको सम्बन्धमा समितिबाट निर्देशित तथा सुम्पिएको काम गर्ने, । (ग) समितिबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (घ) तोकिए बमोजमिको अन्य काम गर्ने । १२. कोष : (१) मुक्त कर्मैयाको हकहतिको सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्नको लागि एक कोष रहनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी व्यक्तिले सरकार वा संघ संस्थाबाट नेपाल सरकार मार्फत प्राप्त रकम, । (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) कोषमा जम्मा भएको रकम कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (३) कोषको सञ्चालन नेपाल सरकारले तोकिएको प्रकृया अपनाई समितिको निर्देशनमा कल्याणकारी अधिकृतले गर्नेछ । १३. न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कृषि श्रमकिको न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्नेछ । (२) कसैले पनिकृषि श्रमकिलाई ज्याला नदई वा उपदफा (१) बमोजमि निर्धारित न्यूनतम ज्यालादर भन्दा कम ज्याला दानि गरी काममा लगाउन हुँदैन । १४. बसोबास तथा रोजगारको व्यवस्था गर्ने : नेपाल सरकारले मुक्त कर्मैयालाई तोकिए बमोजमि बसोबास, रोजगार तथा आय आर्जनको व्यवस्था गर्नेछ । परचिछेद-६ । उजुरी, सजाय र पुनरावेदन । १५. उजुरी गर्न सक्ने : (१) कसैले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा सो कामबाट पीडित व्यक्तिले स्वयंले वा नजिको परिवारका सदस्य, संघ, संस्था वा स्थानीय निकायका पदाधिकारीले आफूसँग भएसम्मका सबूद प्रमाण संलग्न गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष लेखित उजुरी वा मौखिक सूचना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसैले मौखिक सूचना गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो कुरा उजुरीको रुपमा तयार गर्न लगाई सूचना दानि व्यक्तिको सहछाप गराउनु पर्नेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमि उजुर गर्ने व्यक्तिले पुर्पक्षको लागि तिरेखमा बस्नु पर्ने छैन ।

१६. सजाय : (१) कसैले दफा ४ विपरीत कसैलाई कर्मैया श्रमकिको रुपमा काममा लगाएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पच्चस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यसरी काममा लगाएको प्रत्येक दनिको यस ऐन बमोजमि निर्धारित न्यूनतम ज्यालादरको दोब्बर रकम त्यस्तो काम लगाउने व्यक्तिलाई भराई दनिन्छ । (२) कसैले दफा ७ बमोजमि बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति फिर्ता नगरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराई दनिन्छ । (३) कसैले दफा १३ बमोजमि ज्याला नदई वा न्यूनतम भन्दा कम ज्याला दई कसैलाई काममा लगाएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यसरी काममा लगाएको प्रत्येक दनिको यस ऐन बमोजमि निर्धारित न्यूनतम ज्यालादरको दोब्बर रकम त्यस्तो काम लगाउने व्यक्तिलाई भराई दनिन्छ । (४) कसैले यस ऐन विपरीत भएको काम कारबाहीको जाँचबुझको सलिसलामा कसैलाई बाधा वरिध गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । (५) कसैले उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । (६) कसैले जानीजानी वा कसैलाई दुःख दानि नयितले झुट्टा उजुर दिएको मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । (७) उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) बमोजमिको काम गर्ने व्यक्तिले सार्वजनिक लाभको पद धारण गर्ने पदमा भएमा वा यस ऐन विपरीत काम गरी सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही काम गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सो उपदफामा लेखिएको सजायको दोब्बर सजाय गर्नेछ । १७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । १८. पुनरावेदन : यस ऐन बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दानि सक्नेछ । परचिछेद-७ । विविधि । १९. मुद्दाको कार्यवधि : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा कारबाही र कनिरा गर्दा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । २०. प्रमाणको भार :

कुनै लखित वा सम्झौता कमैया ऋण दनि प्रयोजनको लागि गरिएको होइन भन्ने वषियमा प्रश्न उठेमा त्यसको प्रमाण पुर्याउने भार सो भन्ने व्यक्तिमा रहनेछ ।